



Nutzungsordnung

Präambel

Mithilfe des Tumordokumentationssystems ONKOSTAR werden am CCC-München Daten zu Diagnose, Verlauf und Therapie maligner Erkrankungen gewonnen. Über OVIS können die in ONKOSTAR dokumentierten Daten visualisiert und analysiert werden.
Die hier vorliegende Nutzungsordnung regelt die Nutzung von OVIS am CCC-München.

§1 Geltungsbereich

- (1) Die folgende Nutzungsordnung enthält Regeln für die Nutzung von OVIS am CCC-München.
- (2) Alle Nutzer sind verpflichtet, diese Nutzungsordnung zu beachten.
- (3) Soweit gesetzliche Bestimmungen und/oder (Gesamt-) Betriebsvereinbarungen Rechte oder Pflichten für die Nutzer abweichend von dieser Nutzungsordnung regeln, bleiben diese unangetastet.

§2 Organisation

- (1) Die IT-Koordination des jeweiligen Standortes vergibt die personalisierten Zugänge und die jeweiligen Berechtigungen.
- (2) Zugänge zur Plattform können mittels des Antragsformulars, das bei den Standortkoordinatoren anfragbar ist, beantragt werden.
- (3) Ein Gremium kontrolliert Anträge auf ihre Zulässigkeit. Diesem Gremium gehört der Direktor des CCC-Münchens (standortspezifisch) sowie weitere wechselnde Klinikangehörige an. Die Zusammensetzung des Gremiums richtet sich nach dem jeweiligen Antragsgrund.

§3 Regelungszweck

- (1) Diese Nutzungsordnung regelt den Prozess zur Vergabe der personalisierten Zugänge und der Berechtigungen in OVIS sowie die Publikationsregeln.
- (2) Neben dieser Nutzungsordnung sind ergänzend folgende Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten:
 - (a) Bundesdatenschutzgesetz und Bayerisches Datenschutzgesetz
 - (b) Bayerisches Krankenhausgesetz
 - (c) DSGVO
- (3) Das Recht der datenerhebenden/-gewinnenden Einrichtungen zur Verwendung selbsterhobener/gewonnener Daten und Ergebnisse zu internen Zwecken in Forschung und Lehre bleibt unberührt.

CCC München
Comprehensive Cancer Center

Direktoren
Prof. Dr. H. Algül
Prof. Dr. V. Heinemann

Zentrale Geschäftsstelle
Frau M. Schmid
Pettenkoferstraße 8a
80336 München

Tel.: 089-4400-57430
Fax: 089-4400-57432
Mail: ccc-muenchen@med.uni-muenchen.de
www.ccc-muenchen.de

§4 Rechtsgrundlage der Nutzung

(1) Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten in OVIS ist das Bayerische Krankenhausgesetz:

*Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG), Artikel 27 – Datenschutz (4):
„Die Krankenhausärzte dürfen Patientendaten nutzen, soweit dies im Rahmen des krankenhausesärztlichen Behandlungsverhältnisses, zur Aus-, Fort- und Weiterbildung im Krankenhaus, zu Forschungszwecken im Krankenhaus oder im Forschungsinteresse des Krankenhauses erforderlich ist. Sie können damit andere Personen im Krankenhaus beauftragen, soweit dies zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist; zu Zwecken der Forschung nach Satz 1 können sie anderen Personen die Nutzung von Patientendaten gestatten, wenn dies zur Durchführung des Forschungsvorhabens erforderlich ist und die Patientendaten im Gewahrsam des Krankenhauses verbleiben.“*

§5 Nutzungsgenehmigung, personalisierte Zugänge

(1) Um OVIS nutzen zu können, benötigt jeder Nutzer einen personalisierten Zugang.

(2) Für die Nutzung fallen keine Lizenzkosten an. Die Aushändigung des Zugangs ist an die Unterzeichnung des Nutzervertrages gebunden.

§6 Berechtigungen

(1) Berechtigungen können beliebig eingeschränkt werden (z. B. in Bezug auf Organisationseinheit, Organ, Therapieart oder andere Dimensionen).

(2) Klinische Nutzer können nach Absprache mit den jeweiligen Zentrumsleitungen initial Daten zu allen Patienten sehen, zu denen ein Behandlungsverhältnis besteht.

(3) In allen anderen Fällen wird über die Vorstände des CCCs oder das DUAC des Klinikums entschieden.

(4) Daten, zu denen kein Behandlungsverhältnis existiert, sollen in solchen Fällen nur pseudonymisiert zur Verfügung gestellt werden. OVIS unterstützt diese Funktionalität.

§7 Publikationsregeln

(1) Der Autor einer Publikation muss den Abteilungen, in denen die Daten erhoben wurden, das Recht einräumen, Koautoren zu benennen. Die Platzierung der Koautoren muss gemeinsam abgestimmt werden.

(2) Der Autor der Publikation hat die beteiligten Abteilungen regelmäßig über den aktuellen Projektstand zu informieren.

(3) Die beteiligten Abteilungen haben das Recht, ein Veto gegen das Projekt einzulegen.

§8 Veröffentlichung von Bildmaterial

Erst nach datenschutzrechtlicher Prüfung dürfen Grafiken und Bilder aus der OVIS-Plattform für Publikationen übernommen werden.

§9 Entziehung oder Beschränkung der Nutzungsrechte

(1) Bei Verstößen gegen diese Nutzungsordnung bzw. gegen die Bestimmungen des Nutzungsvertrags kann das CCC München dem Nutzer den personalisierten Zugang entziehen.

§10 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft (19.08.2025)